

1500940-37.2021.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Daniele Mendes de Melo

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... principalmente no caso de roubo de aparelho celular, fazem ofícios para as operadoras para saber se houve inserção de outro número após o roubo. Receberam a informação de que após o roubo uma linha cadastrada em nome de AUGUSTO VINICIUS havia sido inserida no aparelho roubado. Esse cadastro pertencia a um rapaz que havia sido preso poucos dias por crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500940-37.2021.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500940-37.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2006530/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 10594272 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 747/20/108 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 774/20/108 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 2/21/566 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 2006530 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DE ALMEIDA SERAFIM e outro

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

FELIPE DE ALMEIDA SERAFIM e AUGUSTO VINÍCIUS DOS SANTOS RAIMUNDO foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, inciso I (lesão corporal grave), do Código Penal, porque segundo a denúncia, juntamente com GUILHERME JORGE DA CRUZ MENDES, no dia 14/11/2020, por volta das 11:30 horas, nas proximidades do Teatro Municipal de Bauru/SP, em uma das travessas da Av. Nações Unidas, nesta cidade e comarca, agindo com identidade de propósito e unidade de desígnios, mediante violência, subtraíram em proveito comum, a certa pessoa com documentos e dinheiro da vítima, aproximadamente a importância de R\$ 200,00, um molho de chave, um aparelho de telefonia celular Samsung A1, avaliado em R\$ 1.100,00 (auto de avaliação de folhas 38) e 01 par de lentes de contato, avaliado em R\$ 450,00 (auto

de avaliação de folhas 38), tudo de propriedade de GIULIANO CALZETTA DIAS ALVES.

Consta que da violência empregada pelos agentes, advieram lesões corporais de natureza grave (cf. laudo de exame de corpo de delito de fls. 47/48).

Conforme se apurou, os denunciados, com objetivo de prática delitiva contra o patrimônio, saíram pelas ruas desta comarca em busca de vítima.

Neste dia, os denunciados, ao avistarem a vítima, caminhando em via pública, sozinha, foram em sua direção e, sem que fosse esperado, a abordaram e a agrediram severamente para subtração de seus pertences.

Os denunciados subtraíram sua certeira pessoal com documentos e dinheiro, aproximadamente a importância de R\$ 200,00, um molho de chave, um aparelho de telefonia celular Samsung A1, avaliado em R\$ 1.100,00 (auto de avaliação de folhas 38) e 01 par de lentes de contato, avaliado em R\$ 450,00 (auto de avaliação de folhas 38), tudo de propriedade de GIULIANO CALZETTA DIAS ALVES.

Com a consumação, os agentes delitivos deixaram o local, tomando rumo ignorado.

A vítima, em razão das agressões, após a fuga dos roubadores, perdeu os sentidos por um tempo e depois quando conseguiu recuperar-se, percebeu que foi socorrido pelo Resgate até a UPA da Bela Vista, de onde foi contatada sua família.

Iniciadas as diligências, chegou-se à identificação de seus autores.

Apurou-se que dois dos denunciados, os mais magros, imobilizaram a vítima, enquanto o terceiro que era bem grande e forte agrediu fisicamente com socos no rosto e testa, causando-lhe essas lesões corporais de natureza grave.

A vítima apontou o denunciado FELIPE DE ALMEIDA SERAFIM como sendo o roubo grande e forte, de cor branca, trajando camisa listrada, calça e sem barba, de feições comuns, e os outros dois, que o seguraram, AUGUSTO VINÍCIUS DOS SANTOS RAIMUNDO, como sendo bem magro, estatura de 1,70m, trajando camisa branca e boné, de cutis parda, sendo o outro GUILHERME JORGE DA CRUZ MENDES.

Inquérito policial às fls. 04/57.

Nos autos apenso 1500873-72.2021.8.26.0071 foi decretada a prisão temporária dos réus.

A denúncia foi recebida por decisão de fls. 66/68, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva de AUGUSTO, GUILHERME e FELIPE.

Os réus foram citados (fls. 127, 129 e 131) e apresentaram defesa preliminar às fls. 135 e 138/149.

Na audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 331/332), as vítimas e as testemunhas de acusação foram inquiridas, findando-se com o interrogatório do réu.

Foi homologada a desistência das partes em relação à oitiva das testemunhas Marcos Roberto Napoleão e Nelson Maeda Machado.

Procedeu-se ao desmembramento dos autos em relação a GUILHERME JORGE DA CRUZ MENDES.

Instaurado em apenso incidente de verificação de dependência toxicológica em favor do réu AUGUSTO VINÍCIUS DOS SANTOS RAIMUNDO (Proc. 0004694-61.2021.8.26.0071). Laudo pericial juntado às fls. 44/46 e 138/144, sem homologação pelo Juízo. Assim,

considerando que o Laudo pericial juntado às fls. 138/144 é mais benéfico ao réu, homologa-o.

Instaurado em apenso incidente de verificação de dependência toxicológica em favor do réu FELIPE DE ALMEIDA SERAFIM (Proc. 0004694-61.2021.8.26.0071), houve desistência da defesa conforme manifestação de fls. 747, sendo homologada pela decisão de fls. 750.

Nos memoriais de fls. 769/777, o representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia, com a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.

A defesa do réu FELIPE, nos memoriais de fls. 752/758 e 780/789, pugnou a sua absolvição pela contradição do depoimento da vítima ou pela audiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal. Subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante do artigo 65 do Código Penal e do ressarcimento do prejuízo causado a vítima. Por fim, a fixação da pena no mínimo legal e a imposição do regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa do réu AUGUSTO, nos memoriais de fls. 790/814, pugnou a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 169, inciso II, do Código Penal. Subsidiariamente, a desclassificação para a conduta descrita no artigo 155, caput, do Código Penal. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no §3º, primeira parte, do artigo 157, do Código Penal. Por fim, a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, com a imposição do regime inicial diverso do fechado, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Encerrada a instrução, o pedido condenatório comporta total procedência. O conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para alicerçar a condenação do réu, conforme discorrer-se-á adiante.

A materialidade delitiva vem estampada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, 09/12 e 13/15, auto de exibição e apreensão de fls. 20, termo de declaração e reconhecimento pessoal de fls. 25/27, auto de avaliação de fls. 38, laudo pericial de fls. 47/48, bem como pela robusta prova oral produzida em Juízo.

A autoria é, igualmente, inconteste.

A vítima Giuliano Calzetta Dias Alves declarou que estava em um posto de gasolina. Encontrava-se sozinho, muito depressivo e foi abordado por FELIPE, AUGUSTO e GUILHERME. Começaram a conversar normalmente, como possíveis amigos. Em determinado momento, AUGUSTO o agarrou por trás, pelo pescoço, e falou perdeu, passa o celular. Ato contínuo, AUGUSTO e GUILHERME o seguraram, enquanto FELIPE desferia socos fortíssimos na altura dos olhos e da testa. AUGUSTO e GUILHERME também o agrediram. Precisou de vários pontos no rosto. Ficou com Cicatrizes. Os olhos ficaram vermelhados. Realizou o acompanhamento para ver se houve descolamento de retina, já que os traumas foram muitos. Devido às agressões caiu ao solo. Não sabe se ficou inconsciente. Levantou ensanguentado e o rapaz de um estabelecimento chamou o SAMU. Foi para a UPA Bela Vista, onde levou os pontos. Foi levado para o hospital de base para realizar a Tomografia e, em seguida, retornou para a UPA Bela Vista. Passou dois dias na UPA. Disse que o osso do seu nariz está todo deformado. Os réus

pegaram o seu celular, a sua carteira, com aproximadamente R\$200,00, e a chave do apartamento. GUILHERME não estava no reconhecimento da polícia. Tem certeza de que FELIPE e AUGUSTO são os agressores. Ressaltou que o rosto do AUGUSTO ficou muito marcado em sua mente e o rosto e o tamanho do réu FELIPE. Em Juízo reconheceu os réus FELIPE e AUGUSTO, quando ao réu GUILHERME disse que se assemelha bastante com o terceiro agressor. Havia perdido a mãe há 10 dias. Estava depressivo. Os fatos ocorreram àquela região das Nações Unidas, teatro municipal, rodoviária, mas não tem precisão. Estava embriagado e perdeu a noção do tempo e do espaço. Não se meteu em outras agressões ou caiu no meio do caminho. Não tem histórico de agressão e de crimes. Falaram de política e disse que quando morava em São Paulo tinha que fugir de skinhead. Esclareceu que o dinheiro que trazia consigo era proveniente de um depósito que seu irmão havia feito a ele para custear o velório de sua genitora.

A testemunha Juliana Calzetta Gonçalves Anzolin, prima da vítima Giuliano, disse que elaborou um boletim de ocorrência de desaparecimento de Giuliano, pois no dia 30 de outubro a mãe dele faleceu. No dia 14, um sábado, foi o último contato feito com ele pela avó, através de uma ligação. Mandou mensagem, elas chegavam, mas não havia resposta. No domingo as mensagens nem chegavam e o celular dava caixa postal. Ficaram preocupadas. Na segunda foi até a polícia para ver o que podiam fazer. Esclareceu que reside na cidade de Duartina. A vítima morava com a mãe em Bauru. Depois que abriu o BO de desaparecimento colocou as fotos de Giuliano nas redes sociais. Uma moça, que estava na UPA, viu Giuliano chegar e entrou em contato. Disse que ele estava bem machucado. Depois dos fatos, foram buscá-lo no hospital por conta dos ferimentos. Sobre os fatos, Giuliano contou de uma maneira mais resumida, que estava andando nas proximidades do teatro e encontrou 3 rapazes. Começaram a conversar e depois os fatos ocorreram. Dois rapazes o seguraram e um terceiro o agrediu, retirando o celular de Giuliano. Não tem conhecimento do envolvimento de Giuliano em brigas. Ele cuidava da mãe que era acamada. Depois dos fatos, Giuliano acabou um tempo com ela na cidade de Duartina. A vítima não é habilitada. E somente depois que saiu desse período de tratamento que a vítima voltou para Bauru e complementou o que precisava.

O delegado de polícia civil Cledson Luiz do Nascimento relatou que iniciaram as investigações e foi ele quem fez a representação pela temporária. Todos os boletins de ocorrência, principalmente no caso de roubo de aparelho celular, fazem ofícios para as operadoras para saber se houve inserção de outro número após o roubo. Receberam a informação de que após o roubo uma linha cadastrada em nome de AUGUSTO VINICIUS havia sido inserida no aparelho roubado. Esse cadastro pertencia a um rapaz que havia sido preso poucos dias por crime de roubo de transporte coletivo, mas já estava em liberdade. As equipes de investigação realizam diligências nas proximidades do endereço do réu e o localizaram. Indagado sobre esse roubo, ele admitiu e indicou quem seriam os dois comparsas – um rapaz de apelido “alemão”, prenome FELIPE, morador do bairro, e o outro de apelido “capital”. Na sequência, a equipe de investigação foi até a residência de FELIPE e o conduziram até a delegacia. Já na delegacia, ambos admitiram a prática do delito. FELIPE parcialmente, pois negou as agressões. Foram reconhecidos pela vítima. FELIPE disse que estava com AUGUSTO VINICIUS e “capital” voltando do parque Vitória Régia e no caminho, nas proximidades do teatro municipal, encontraram a vítima que havia bebido e estaria passando mal. Em um primeiro momento, saíram andando com a vítima, a princípio para ajudá-la e, em uma rua escura perto do terminal, resolveram roubá-lo. Iniciaram as agressões e subtraíram a carteira, com valores, e o celular. FELIPE disse que apenas assistiu e não fez nada para intervir. AUGUSTO VINICIUS confirmou que segurou a vítima para que FELIPE retirasse o telefone do bolso. Realizaram o indiciamento indireto de GUILHERME, que compareceu e admitiu a participação, afirmando que os três agrediram, roubaram, venderam o celular através de AUGUSTO VINICIUS e repartiram o produto do roubo. Esclareceu que somente pedem o prontuário quando não há o exame de corpo de delito direto, no caso, como foi feito o exame de corpo de delito direto, não havia a necessidade do prontuário médico. Se tivesse que fazer o exame de corpo de delito indireto, o prontuário

médico seria solicitado. Disse que a polícia apenas fornece a requisição de exame de corpo de delito e que depende da vítima o comparecimento ao Instituto Médico Legal para passar pelo exame. A primeira data que tiveram contato com a vítima foi no momento do reconhecimento da autoria e o questionaram acerca do exame de corpo delito. A vítima estava com cicatrizes no rosto. Disse que a vítima foi roubada e agredida pelos réus. Com relação ao réu GUILHERME, entrou em contato com a família dele e a genitora dele compareceu à delegacia, dizendo que fazia questão que ele comparecesse e pagasse pelos erros que ele cometeu. GUILHERME compareceu à delegacia, juntamente com a mãe, sabendo que estava com a prisão preventiva decretada, ocasião que foi interrogado e acabou admitindo a dinâmica. Por fim, afirmou que ele sabia que a vítima chamava Giuliano.

O policial civil Maurilio Gamba afirmou que munidos do número do imei do telefone roubado, solicitaram junto às operadoras se aquele imei teria sido usado em alguma linha e chegaram a AUGUSTO, que indicou os outros dois, FELIPE e GUILHERME.

No que concerne ao depoimento dos policiais, nenhum fato concreto foi atribuído às testemunhas para desmerecer a qualidade da prova. Há que ser prestigiado, portanto, os depoimentos dos policiais que foram ouvidos sob compromisso e sob o crivo do contraditório. Necessário ressaltar que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas as palavras dos agentes públicos somente pelo fato de pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse sentido:

"PROVA - Meios - Depoimento de policiais - Validade - Declarações harmônicas e corroboradas com os demais elementos probatórios - Credibilidade - Recursos do réu parcialmente provido e do Ministério Público provido" (São Miguel Arcanjo - 15ª Câmara de Direito Criminal - Relator Sebastião Flávio da Silva Filho - 25/08/2009 - Voto nº: 1166).

O informante Helder Fabio Miguel, amigo do réu FELIPE, disse que o conhece há 10/11 anos. Trabalhava com o pai dele nas Lojas CEM. Afirmou que FELIPE é trabalhador e honesto. Não sabe de nenhum fato que desabone a sua conduta. Por fim, afirmou que FELIPE é muito calmo e não precisaria praticar roubo.

O réu AUGUSTO VINÍCIUS, em sua autodefesa, declarou que estavam descendo a Avenida Nações Unidas e encontraram Giuliano. Ele queria saber onde vendi cocaína. Informaram que sabiam e falaram que o levariam até o local. No meio do caminho, ele começou a falar que era skinhead, que fazia tempos que não exercitava e que queria lutar para se exercitar. Disse a ele que não queria briga, queria apenas usar drogas. A vítima veio para cima dele e do GUILHERME, dando soco neles. Pediu para ele parar. Seguraram-no e o colocaram sentado no chão, pois estava sob efeito de droga e bebida. Largaram-no e se afastaram. A vítima era mais forte e saiu andando. Viram o celular e o dinheiro dele no chão. Pegou o celular, enquanto FELIPE pegou o dinheiro. Os três decidiram vender o celular e gastar o dinheiro em drogas e bebidas. Disse que, durante os interrogatórios na delegacia, foram coagidos.

O réu GUILHERME, em sua autodefesa, disse que na delegacia quis permanecer calado. Foi até a delegacia. No dia trombou com a vítima do lado do teatro. Levaram-na até perto da biqueira, pois ela queria consumir cocaína. Giuliano já estava bêbado e tentou vir para cima deles. Só deram um empurrão nele. Ele se levantou e disse que ia chamar uns parceiros e a polícia. Xingaram-no e ele saiu. Olharam para trás e viram o dinheiro e o celular dele. AUGUSTO e FELIPE pegaram. Iam vender. Nega a agressão. A vítima falou que era skinhead e que queria se exercitar com eles. A vítima fechou a cara e deu um soco no AUGUSTO. Empurrou ela juntou com FELIPE, que

caiu e se levantou. A vítima recuou e foi em sentido oposto. AUGUSTO pegou o dinheiro, enquanto o FELIPE pegou o celular. Gastaram o dinheiro com drogas. Por fim, afirmou que faz uso de drogas desde os seus 14 anos e que não leu as suas declarações na delegacia, apenas assinou.

O réu FELIPE, em sua autodefesa, mencionou que tinham consumido drogas e bebida. Encontraram a vítima, que perguntou onde tinha drogas. Foram com ela buscar. No caminho, ele começou a falar que era skinhead e que queria brigar com eles. A vítima veio para cima, afastou-se. GUILHERME empurrou a vítima e ela caiu. Em seguida, ela se levantou e saiu andando. Viram um dinheiro enrolado em um elástico e o celular, pegaram e decidiram que iriam usar o dinheiro com drogas. Não leu o seu depoimento na delegacia e faz uso de drogas desde os seus 14 anos.

As teses da autodefesa dos réus estão em dissonância com a instrução probatória e suas negativas destoam do conjunto probatório.

Depreende-se do conjunto probatório que as teses de autodefesa dos réus consistentes na negativa do roubo perpetrado em face da vítima restou isolada nos autos, tendo em vista que a vítima os reconheceu, sem titubear, nas fases extrajudicial e judicial, dando detalhes precisos sobre sua conduta e de suas roupas usadas na prática delitiva.

A vítima Giuliano disse que foi abordado pelos réus e começaram a conversar normalmente. Em determinado momento, AUGUSTO o agarrou por trás, pelo pescoço, e falou "perdeu, passa o celular". Ato contínuo, AUGUSTO e GUILHERME o seguraram, enquanto FELIPE desferia socos fortíssimos na altura dos olhos e da testa. AUGUSTO e GUILHERME também o agrediram. Preciso de vários pontos no rosto. Ficou com Cicatrizes. Os réus pegaram o seu celular, a sua carteira, com aproximadamente R\$200,00, e a chave do apartamento. GUILHERME não estava no reconhecimento da polícia. Tem certeza de que FELIPE e AUGUSTO são os agressores.

Os apontamentos da vítima, por partir de pessoa insuspeita, constituem elementos seguros de convicção, especialmente quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade. E, no caso dos autos, não houve qualquer outro elemento que desmerecesse a palavra da vítima.

Ressalte-se que, em se tratando de crimes patrimoniais, as palavras da vítima assumem relevante valor probante, já que manteve contato direto com o réu, não sendo outra a sua intenção além de narrarem o ocorrido, sem incriminar inocentes.

O delegado de polícia civil Dr. Cledson relatou que, no caso de roubo de aparelho celular, fazem ofícios para as operadoras para saber se houve inserção de outro número após o roubo. Receberam a informação de que após o roubo uma linha havia sido inserida no aparelho roubado cadastrada em nome de AUGUSTO VINICIUS. As equipes de investigação realizam diligências nas proximidades do endereço do réu e o localizaram. Indagado sobre esse roubo, ele admitiu e indicou quem seriam os dois comparsas - um rapaz de apelido "alemão", prenome FELIPE, morador do bairro, e o outro de apelido "capital". Na sequência, a equipe de investigação foi até a residência de FELIPE e o conduziram até a delegacia. Já na delegacia, ambos admitiram a prática do delito. Foram reconhecidos pela vítima. AUGUSTO VINICIUS confirmou que segurou a vítima para que FELIPE retirasse o telefone do bolso. Realizaram o indiciamento indireto de GUILHERME, que compareceu e admitiu a participação, afirmando que os três agrediram, roubaram, venderam o celular através de AUGUSTO VINICIUS e repartiram o produto do roubo. Ressaltou, com convicção, que a vítima foi roubada e agredida pelos réus.

O policial civil Maurilio Gamba afirmou que munidos do número do imei do telefone roubado, solicitaram junto às operadoras se aquele imei teria sido usado em alguma linha e chegaram a AUGUSTO, que indicou os outros dois, FELIPE e GUILHERME.

Portanto, não é o caso de se falar em absolvição do denunciado da acusação que lhe é imputada com fundamento do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Igualmente, a grave ameaça e o emprego de violência restaram comprovados nos autos.

O laudo de exame pericial de fls. 47/48 concluiu que a vítima apresentava "lesões corporais de natureza GRAVE pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias", atestando, assim a natureza grave das lesões na vítima decorrente da violência praticada pelos réus, não sendo o caso de desclassificação da conduta praticada pelos réus para o delito previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal, ou para o delito previsto no artigo 169, inciso II, do Código Penal, ou, ainda, para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Como também não é o caso para o afastamento da qualificadora prevista no §3º, primeira parte, do artigo 157, do Código Penal.

Diante da consistência das provas colhidas nos autos, não restam dúvidas quanto à materialidade do crime e tampouco quanto à autoria.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como que agiram os réus com consciência e vontade de praticarem a infração, procede o pedido condenatório.

Passa-se à dosimetria.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixa-se a pena-base dos réus no seu patamar mínimo de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade com relação aos réus FELIPE e AUGUSTO. Porém, deixa-se de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal.

Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena em relação a FELIPE.

Importante consignar a semi-imputabilidade do réu AUGUSTO, conforme concluiu o perito em exame de dependência toxicológica de fls. 138/144 do apenso: o réu "era ao tempo da ação, portador de Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência (19.2) e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - intoxicação aguda (F 19.0), condições essas que não prejudicavam sua capacidade de entendimento, mas prejudicava totalmente sua capacidade de determinação, considerando o delito cometido."

Portanto, comprovada a semi-imputabilidade do acusado AUGUSTO, reduz-se a pena em 1/3 (um terço), eis que consta do laudo pericial que o réu somente tinha privada sua capacidade de determinação, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a falta de maiores informações sobre a situação financeira do acusado.

Pela quantidade de pena privativa de liberdade aplicada e considerando que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, incabível a substituição por restritiva de direitos, assim como sua suspensão condicional, nos termos, respectivamente dos artigos 44, caput, I e II, e 77, "caput", ambos do CP.

Ante o quantum da pena imposta e considerando as circunstâncias do fato, o tempo de prisão desde a data do flagrante (07/01/2021), para efeitos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, fixa-se o regime inicial semiaberto para o réu FELIPE e o aberto para o réu AUGUSTO para o cumprimento da pena.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR:

FELIPE DE ALMEIDA SERAFIM à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, pelo delito descrito no artigo 157, §3º, inciso I (lesão corporal grave), do Código Penal. O réu respondeu ao processo encarcerado e não se justifica, após a prolação de sentença, a colocação em liberdade para o processamento de eventual recurso. Afora isso, praticou infração que causa clamor público e o encarceramento resguarda a ordem pública, estando presente, portanto, pressuposto da prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão.

AUGUSTO VINÍCIUS DOS SANTOS RAIMUNDO à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal, pelo delito descrito no artigo 157, §3º, inciso I (lesão corporal grave), do Código Penal. Considerando a pena aplicada e o tempo de prisão cautelar, bem como a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, fica o réu autorizado a recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

CONDENO, ainda, o réu, ao pagamento das custas finais, fixadas em 100 UFESPs, caso não seja beneficiário da gratuidade prevista no artigo 12 da Lei 1060/50.

Deixo de condenar o réu à indenização nos termos do art. 387, IV, do CPP, porque houve o ressarcimento do dano.

Com o trânsito em julgado, proceda ao cálculo da multa e, em caso do(s) réu(s) de não ser(em) beneficiário(s) da Justiça Gratuita, da taxa judiciária, dando-se vista às partes para manifestação.

Providencie a serventia a anotação da tarja "sentença proferida" no sistema SAJ para fins de estatística.

P.R.I.C.

Bauru, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA